

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5650/2538

กระทรวงกลาโหม
พันจ่าอากาศเอกเทิดเกียรติ
กับพวก

โจทก์
สอนสิงห์
ไชย
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291, มาตรา 295, มาตรา 686

จำเลยที่ 1 ได้รับทุนจากโจทก์ไปศึกษาที่ต่างประเทศ มีสัญญาตกลงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับเข้ารับราชการ ถ้าผิดสัญญายอมใช้เงินค่าปรับ 3 เท่าของเงินเดือนและค่าใช้จ่าย มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่กลับเข้ารับราชการและไม่ชำระหนี้ โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบร่วมกัน ตามสัญญาค้ำประกันสำหรับผู้ที่ทางราชการส่งไปทำงานหรือส่งไปศึกษา แม้จะมีถ้อยคำระบุว่าจำเลยที่ 2 ยอมใช้เงินทั้งสินภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการทวงถาม และจำเลยที่ 2 ยอมรับใช้แทนจำเลยที่ 1 จนครบถ้วนทันทีเมื่อได้รับการทวงถามก็ตาม โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ผูกพันตนในลักษณะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ฉะนั้นโจทก์จะเรียกให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ได้ต่อเมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้แล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686

จำเลยที่ 1 ได้รับทุนจากโจทก์ไปศึกษาที่ต่างประเทศ มีสัญญาตกลงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับเข้ารับราชการ ถ้าผิดสัญญายอมใช้เงินค่าปรับ 3 เท่าของเงิน

เดือนและค่าใช้จ่าย มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่กลับ
เข้ารับราชการและไม่ชำระหนี้ โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบร่วมกัน ตามสัญญาจำ
ประกันสำหรับผู้ที่ทางราชการส่งไปทำงานหรือส่งไปศึกษา แม้จะมีถ้อยคำระบุว่า
จำเลยที่ 2 ยอมใช้เงินทั้งสิ้นภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการทวงถาม
และจำเลยที่ 2 ยอมรับใช้แทนจำเลยที่ 1 จนครบถ้วนทันทีเมื่อได้รับการทวงถาม
ก็ตาม โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ผูกพันตนในลักษณะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่
1 ต่อโจทก์ ฉะนั้นโจทก์จะเรียกให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ได้ต่อเมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัด
ชำระหนี้แล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายวิรุฬห์ แสงเทียน

ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ